

ДОГОВОР ОФЕРТЫ / ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

Администрация сайта <https://workflow.paitap.app> (далее — «Исполнитель») заключает настоящий Публичный договор возмездного оказания услуг (далее по тексту — Договор) с любым физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик».

Договор является соглашением о предоставлении на возмездной основе услуг по использованию онлайн-платформы Исполнителя посредством сайта <https://workflow.paitap.app>, заключаемым путем публичной оферты, и регламентирует порядок оказания таких услуг и обязательства Сторон.

Текст настоящего Договора размещается Исполнителем в сети Интернет на веб-сайте по адресу: <https://workflow.paitap.app/api/payment/offers/ru>

Стороны, руководствуясь частью 2 статьи 398 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется предоставить услуги по предоставлению доступа к онлайн-платформе для создания, настройки и использования ИИ-моделей, используемых внутри пространства, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю вознаграждение.

1.2. Доступ к онлайн-платформе предоставляется Исполнителем посредством сайта <https://workflow.paitap.app>.

1.3. В настоящем Договоре используются следующие термины и сокращения:

1.3.1. Сайт — веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу <https://workflow.paitap.app>.

1.3.2. Личный кабинет — совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате регистрации Заказчика и доступных при вводе его аутентификационных данных (адреса электронной почты и пароля) в предусмотренные для этого поля на Сайте.

1.3.3. Счет — счет, счет-фактура, счет-протокол согласования цены, иной аналогичный документ, которым определяется стоимость услуг, а при необходимости порядок оплаты.

1.3.4. Рассрочка платежа — согласованный Сторонами способ оплаты, при котором оплата за Услуги производится в соответствии с Графиком платежей, указанным в Счете.

Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре, относятся в одинаковой степени к терминам в единственном и множественном числе, употребляемом в зависимости от контекста.

1.4. Заказчик может воспользоваться услугами онлайн-платформы в соответствии с условиями Договора в течение всего периода, указанного на Сайте.

1.5. Исполнитель в рамках настоящего Договора не оказывает Заказчику индивидуальные консультации, не связанные с предметом договора.

2. Порядок заключения Договора и предоставления доступа

2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за их оказанием.

2.2. Размещение текста настоящего Договора на Сайте является публичным предложением Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п. 1 ст. 386, п. 2 ст. 398 Гражданского кодекса Кыргызской Республики).

2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 387 Гражданского кодекса Кыргызской Республики).

2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. В случае оплаты Заказчиком заказанных им услуг с использованием кредитных средств, предоставленных соответствующим банком, фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является заключение Заказчиком соответствующего договора с банком для оплаты услуг Исполнителя (п. 3 ст. 399 Гражданского кодекса Кыргызской Республики).

В случае предоставления рассрочки платежа фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора будет признаваться внесение первого платежа в соответствии с согласованными сторонами условиями.

2.5. Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, определенном в настоящем Договоре, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора и в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения на основании настоящего Договора. При этом в соответствии с п. 2 и 3 ст. 395, п. 3 ст. 399 Гражданского кодекса Кыргызской Республики настоящий Договор признается заключенным Сторонами в письменной форме.

2.6. После выполнения действий, указанных в п. 2.4. Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к личному кабинету на онлайн-платформе посредством сайта <https://workflow.paitap.app>.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Предоставить Заказчику доступ к онлайн-платформе для создания, настройки и использования ИИ-моделей, используемых внутри пространства, в соответствии с выбранным тарифным планом.

3.1.2. Осуществлять информационную поддержку Заказчика по вопросам оказания услуг и/или функционирования Сайта по рабочим дням с 09:00 до 18:00 (до 17:00 в пятницу и рабочие дни,

являющиеся сокращенными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики). Вопросы по поддержке направляются Заказчиком по электронному адресу службы поддержки Сайта: support@workflow.paitap.app.

3.1.3. В случае обнаружения ошибок/недоработок в функционировании Сайта, допущенных Исполнителем либо по вине Исполнителя, своими силами и за свой счет устранить обнаруженные ошибки/недоработки.

3.1.4. Услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащим образом с момента предоставления Заказчику доступа к онлайн-платформе / Личному кабинету или с момента оплаты. Возврат денежных средств не предусмотрен, средства возврату не подлежат.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Вносить изменения в функционал, интерфейс, структуру и содержимое онлайн-платформы, а также в тарифные планы и условия оказания услуг, с предварительным уведомлением Заказчиков путём публикации соответствующей информации на Сайте.

3.2.2. Привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Договора без согласования с Заказчиком.

3.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.2.4. Изменять стоимость услуг по Договору с размещением актуальной стоимости на Сайте.

3.2.5. Временно приостанавливать работу Сайта для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Исполнителя.

3.2.6. Производить замену третьих лиц, привлекаемых для исполнения обязательств по Договору.

3.2.7. Приостанавливать или прекращать доступ Заказчика к Платформе при нарушении им условий Договора, правил пользования Сайтом, либо при выявлении действий, нарушающих законодательство Кыргызской Республики.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Оплатить услуги в сроки и на условиях, установленных Договором, согласованных в счетах и/или согласованных Сторонами посредством сообщений в Личном кабинете.

3.3.2. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для оказания услуг (в том числе при регистрации на Сайте).

3.3.3. Использовать функционал Сайта и доступ исключительно в личных или иных некоммерческих целях.

3.3.4. Обеспечить конфиденциальность логина и пароля к своему Личному кабинету, не передавать данные доступа третьим лицам.

3.3.5. Незамедлительно уведомить Исполнителя о фактах несанкционированного доступа к своему Личному кабинету.

3.3.6. Не размещать на Сайте или сторонних ресурсах персональные данные других лиц, включая данные доступа к их Личному кабинету на Сайте, а равно не использовать и не пытаться получить персональные данные других пользователей.

3.3.7. Не регистрироваться в качестве пользователя от имени или вместо другого лица или регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое лицо/индивидуального предпринимателя в качестве такого пользователя.

3.3.8. Не использовать программное обеспечение и не осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта, не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять и не предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, троянские и другие вредоносные программы; не использовать без письменного разрешения Исполнителя автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Получить доступ к онлайн-платформе и личному кабинету после выполнения условий предоставления доступа (ст. 2 Договора).

3.4.2. Получать информационную поддержку по вопросам, связанным с порядком оказания услуг и функционированием Сайта, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.4.3. Использовать доступ к онлайн-платформе исключительно в некоммерческих целях.

3.4.4. Направлять Исполнителю замечания, предложения и/или отзывы, связанные с предметом настоящего Договора и/или функционированием Личного кабинета.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется на основании стоимости товара/услуги, указанной на Сайте или согласованной в Счете, в сомах.

Услуги Исполнителя по настоящему Договору сформированы с учетом Единого налога по ставке 4% при наличных расчетах и 2% при безналичных (банковские карты, переводы).

4.2. Заказчик производит оплату стоимости услуг Исполнителя на условиях 100% предоплаты единовременно путем перечисления денежных средств способами, указанными на Сайте, если иные условия не указаны в выставляемом Заказчику счете.

Датой оплаты является дата поступления денежных средств.

4.3. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в пользу Исполнителя путем перечисления соответствующей суммы денежных средств способами, поддерживаемыми Исполнителем. При этом Исполнитель вправе самостоятельно определять перечень таких способов, доводя до Заказчика актуальный перечень способов путем размещения его на Сайте, либо информируя Заказчика иным способом. Подробные правила оплаты и порядок оказания услуг содержатся в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.4. Заказчик вправе оплатить Услуги Исполнителя с использованием кредитных средств, которые могут предоставляться Заказчику соответствующим банком (далее — кредит).

Стороны осознают и соглашаются, что настоящий Договор не является договором кредитования, Исполнитель не является кредитором и не несет перед Заказчиком соответствующих обязательств. Заказчик осознает и соглашается с тем, что кредит предоставляется Заказчику на условиях, предусмотренных соответствующим банком. Исполнитель не несет ответственность за условия предоставления банком Заказчику кредита, в том числе за размер и оплату процентов за пользование кредитом, а также за отказ банка в предоставлении кредита. Обязательства перед банком, связанные с предоставлением последним кредита, Заказчик исполняет самостоятельно.

4.5. Датой оказания Услуг/предоставления доступа к товару считается дата предоставления Заказчику доступа к услуге/товару или дата успешного проведения оплаты. С этого момента Услуги считаются оказанными Заказчику в полном объеме и надлежащим образом, а денежные средства возврату не подлежат.

5. Ответственность Сторон. Ограничение ответственности

5.1. При нарушении Заказчиком условий Договора, он обязан во внесудебном порядке по письменному требованию Исполнителя оплатить штраф в размере 1 000 сомов за каждое нарушение.

5.2. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора Исполнитель вправе деактивировать доступ Заказчика к Личному кабинету, а также заблокировать доступ Заказчика на Сайт без возврата уплаченных денежных средств.

5.3. В случае предоставления Заказчику рассрочки (отсрочки) платежа и нарушения последним сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% суммы просроченного платежа за каждый день нарушения срока.

Заказчик обязан уплатить пени в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии (уведомления) Исполнителя.

5.4. Исполнитель не несет ответственности:

- за содержание информации, размещаемой в чатах мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram), которые создаются по инициативе пользователей, включая Заказчика;
- за использование третьими лицами персональных данных, которые Заказчик сообщает в таких чатах;
- за качество соединения с сетью Интернет и функционирование оборудования и программного обеспечения Заказчика;
- за несоответствие технических характеристик оборудования Заказчика требованиям, предъявляемым для воспроизведения материалов, если такие требования установлены;
- за несоответствие Услуг, предусмотренных Договором, ожиданиям Заказчика. Субъективная оценка Заказчика не является объективным критерием качества Услуг;

- за ошибки и неточности, допущенные Заказчиком при использовании функционала Сайта (включая, но не ограничиваясь, неверное указание данных при формировании заказа на услугу, др. подобные обстоятельства);
- за последствия использования (невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты услуг по Договору;
- за действия (бездействие) банков или третьих лиц, участвующих в расчетах при оплате услуг.

5.5. Исполнитель прилагает все разумные усилия, предотвращающие сбои и неполадки в работе Сайта, однако не гарантирует его бесперебойную работу, не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие или возникновение которых возможно в связи с техническими сбоями и перебоями в работе провайдера, иных лиц или служб, ограничением доступа к сети Интернет или Интернет-ресурсу по любым причинам, необеспечением Заказчиком сохранности данных доступа к своему Личному кабинету и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.

5.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение будет являться следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (включая, но не ограничиваясь, пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, война и военные действия, эпидемии, пандемии или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон), препятствующих исполнению настоящего Договора и возникших после его заключения.

5.7. В случае если Заказчик не исполняет (ненадлежаще исполняет) свои обязательства по Договору, в том числе обязательства, указанные в п. 4.2. Договора, Исполнитель вправе прекратить действие настоящего Договора путем одностороннего внесудебного отказа от его исполнения посредством направления уведомления о таком отказе в электронном виде на адрес электронной почты Заказчика. Действие настоящего Договора прекращается в день направления Исполнителем соответствующего уведомления или в срок, указанный в уведомлении, а доступ к материалам и платформе деактивируется в тот же срок.

6. Интеллектуальная собственность. Конфиденциальность

6.1. В рамках оказания Исполнителем Услуг Заказчику предоставляется доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя и/или третьих лиц, с которыми у Исполнителя заключены соответствующие договоры/соглашения (далее по тексту — Интеллектуальная собственность).

К Интеллектуальной собственности относятся результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя и/или третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, аудиовизуальные материалы, программы для ЭВМ, LMS (learning management system), методические и/или справочные материалы, задания, информационные ресурсы.

6.2. Заказчик применительно к Интеллектуальной собственности обязан:

- воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя и/или третьих лиц на Интеллектуальную собственность, в частности, не копировать, не записывать, не

воспроизводить, не тиражировать, не распространять в любой форме, не переделывать, не использовать для создания производных произведений любую Интеллектуальную собственность без письменного разрешения Исполнителя;

— немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения прав интеллектуальной собственности Исполнителя и/или третьих лиц;

— не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа к учетной записи, в Личный кабинет на Сайте третьим лицам. В случае утраты, а также в случаях незаконного получения доступа к логину и паролю третьими лицами, Заказчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Исполнителю путем направления уведомления по адресу: support@workflow.paitar.app. До момента отправки указанного уведомления все действия считаются совершенными Заказчиком.

6.3. К конфиденциальной относится любая информация, относящаяся к процессу оказания услуг Исполнителем, неопубликованная Исполнителем в открытом доступе и не являющаяся доступной для всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в ходе оказания услуг (за исключением общедоступной информации), третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.

6.4. Исполнитель имеет право использовать в своих маркетинговых и/или рекламных материалах объекты, созданные Заказчиком в ходе использования Программного обеспечения, а также упоминать Заказчика в качестве пользователя Программного обеспечения и клиента.

7. Прочие условия

7.1. Заказчик подтверждает, что он является дееспособным и достиг возраста, необходимого в соответствии с законодательством Кыргызской Республики для совершения сделок с использованием Сайта.

7.2. Заказчик подтверждает, что осведомлен и безоговорочно согласен с тем, что ему может быть отказано в предоставлении Услуги в случаях:

— неподтверждения авторизации оплаты Банком или электронной платежной системой;

— нарушения Заказчиком условий настоящего Договора;

— в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики или настоящим Договором.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента выполнения Заказчиком действий, предусмотренных п. 2.4. Договора, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель вправе изменять условия настоящего Договора, вводить новые условия или приложения к настоящему Договору без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут производиться. Если Заказчик

продолжает исполнять настоящий Договор, в том числе пользоваться Сайтом и/или онлайн-платформой после таких изменений, это означает его согласие с такими изменениями.

8.3. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на Сайте.

8.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о несогласии с отдельными положениями настоящего Договора, в том числе с изменением тарифов) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора.

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Каждая из Сторон имеет право отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, направив другой Стороне уведомление посредством Личного кабинета или по электронной почте не позднее чем за 15 (пятнадцати) календарных дней до планируемой даты прекращения.

8.6. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора утратит юридическую силу, будет признано незаконным или будет исключено из настоящего Договора, это не влечет недействительность остальных условий настоящего Договора, которые сохраняют юридическую силу и являются обязательными для Сторон.

8.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

8.8. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования споров указанным путем Стороны обращаются в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Кыргызской Республики, с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования спора.

Сторона, которая полагает, что ее права по Договору нарушены, обязана предъявить претензию второй Стороне. Претензия считается предъявленной надлежащим образом, если направлена другой Стороне любым способом, позволяющим установить личность отправителя и факт вручения корреспонденции получателю. Сторона, получившая претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения письменно уведомляет вторую Сторону о результатах рассмотрения.

8.9. Стороны признают юридическую силу документов, направленных посредством электронных средств связи либо Личного кабинета на Сайте.

8.10. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных Заказчика, указанных им при обращении за услугами Исполнителя и/или при регистрации на Сайте, а также в Личном кабинете на условиях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных, размещенной на Сайте.

8.11. Заказчик даёт свое согласие Исполнителю на использование Исполнителем отзывов Заказчика об Исполнителе и оказываемых им Услугах, размещенных Заказчиком в сети Интернет,

без указания полного имени Заказчика и без использования изображения Заказчика любым способом, в целях размещения таких отзывов на официальных сайтах Исполнителя. Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент путём направления письменного заявления по электронной почте support@workflow.paitap.app.

8.12. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на получение от Исполнителя сообщений рекламного характера, информационных рассылок о продуктах, услугах Исполнителя и его партнеров на адрес электронной почты Заказчика, по номеру телефона Заказчика, в том числе в мессенджерах, посредством SMS-сообщений, push-уведомлений.

Правила оплаты и условия оказания услуг

Настоящие Правила оплаты и условия оказания услуг (далее — Правила) регулируют отношения между Исполнителем и Заказчиком, связанные с оплатой услуг по Договору и порядком их предоставления.

1. Окончательная стоимость Услуг формируется с учетом выбранного Заказчиком товара/услуги. Оплата Услуг осуществляется в безналичном порядке одним из способов, указанных на Сайте, по выбору Заказчика путем зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

2. При оплате на Сайте или посредством Личного кабинета к оплате принимаются карты VISA, MasterCard, ЭЛКАРТ, а также электронные кошельки и иные способы платежа, доступные на Сайте.

Перечисление платежей производится в соответствии с правилами международных платежных систем на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа с использованием современных методов проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи.

3. Для оплаты Услуг банковской картой Visa или MasterCard при выборе способа оплаты необходимо следовать инструкциям платежного интерфейса на Сайте.

4. Оплата заказа осуществляется после перенаправления на защищенную платежную страницу оператора платежной системы и/или соответствующего банка для ввода реквизитов банковской карты. Соединение с платежной страницей и передача информации осуществляются в защищенном режиме с использованием технологии 3D Secure.

5. Реквизиты банковской карты Заказчика не хранятся на сервере Исполнителя или на Сайте, Исполнитель доступа к платежным реквизитам Заказчика не имеет.

Конфиденциальность сообщаемой Заказчиком информации, включая персональные данные и платежные реквизиты, обеспечивается оператором соответствующей платежной системы и/или банком Заказчика.

6. В проведении платежа может быть отказано банком в случаях:

- 6.1. банковская карта не предназначена для совершения платежей через интернет;
- 6.2. недостаточно средств для оплаты на банковской карте;
- 6.3. данные банковской карты введены неверно;
- 6.4. истек срок действия банковской карты.

7. Исполнитель не контролирует программно-аппаратный комплекс платежной системы и/или банка. Если в результате каких-либо ошибок произошло списание денежных средств Заказчика, но платеж не был авторизован платежной системой и/или банком, обязанности по возврату

денежных средств Заказчику возлагаются на оператора платежной системы и/или соответствующий банк.

8. Условия отказа от услуг и отсутствия возврата денежных средств:

8.1. Услуги по предоставлению доступа к онлайн-платформе считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом с момента предоставления Заказчику доступа к платформе / Личному кабинету либо с момента совершения Заказчиком оплаты.

8.2. Возврат денежных средств за оказанные услуги не предусмотрен. Уплаченные Заказчиком денежные средства возврату и обмену не подлежат.

8.3. Неиспользование Заказчиком предоставленного доступа к онлайн-платформе, а также досрочное прекращение использования сервиса по инициативе Заказчика не является основанием для возврата уплаченных денежных средств.

8.4. В случае блокировки или деактивации доступа Заказчика за нарушение условий Договора, правила пользования Сайтом или законодательства, уплаченные денежные средства возврату не подлежат.